



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Grunderwerbsteuer

74

Verfasser:

Dr. Andreas Demleitner

Rechtsanwalt, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	1
II.	GRUNDSTÜCKSBEGRIFF	3
III.	ERWERBSTATBESTÄNDE	4
1.	Grundtatbestand	4
2.	Nebentatbestände	4
2.1	Auflassung	4
2.2	Übergang des Eigentums kraft Gesetz	5
2.3	Weitere Nebentatbestände	6
3.	Wirtschaftliche Verwertungsbefugnis	6
3.1	Gebäude auf fremden Grund und Boden	6
3.2	Atypischer Maklervertrag	6
4.	Ersatztatbestände	7
4.1	Übergang von mindestens 90 Prozent der Vermögensbeteiligung an einer Personengesellschaft	7
4.1.1	Allgemeines	7
4.1.2	Änderung des Gesellschafterbestands	8
4.1.3	Zehnjahreszeitraum	10
4.2	Übergang von mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Kapitalgesellschaft	10
4.2.1	Tatbestand	10
4.2.2	Außer Acht bleibende Vorgänge	11
4.3	Anteilsvereinigung und Übertragung vereinigter Anteile	11
4.3.1	Allgemeines	11
4.3.2	Anteilsvereinigung i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG	12
4.3.3	Anteilsübertragung und Anteilsübergang i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 GrEStG	13
4.4	Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 90 Prozent	14
4.4.1	Allgemeines	14
4.4.2	Wirtschaftliche Beteiligung	14
IV.	STEUERBEFREIUNGEN	15
1.	Allgemeine und besondere Ausnahmen von der Besteuerung	15
2.	Übertragungen zwischen Personengesellschaften und ihren Gesellschaftern	15
2.1	Übergang auf eine Gesamthand	16
2.2	Übergang von einer Gesamthand	17
3.	Umstrukturierung im Konzern	18
4.	Umwandlung von gemeinschaftlichem Eigentum	19



V.	BEMESSUNGSGRUNDLAGE	20
1.	Wert der Gegenleistung	20
2.	Grundbesitzwerte i. S. des BewG	21
VI.	STEUERSATZ	22
VII.	RÜCKGÄNGIGMACHUNG DES ERWERBS, RÜCKERWERB UND HERABSETZUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE	23
1.	Rückgängigmachung des Erwerbs vor Eigentumsübergang	23
2.	Rückerwerb	23
3.	Herabsetzung der Bemessungsgrundlage	24
4.	Anwendung auf gesellschaftsrechtliche Vorgänge	24
5.	Verfahrensrechtliche Aspekte	24
VIII.	DURCHFÜHRUNG DER BESTEUERUNG	25
1.	Steuerschuldner	25
2.	Entstehung der Steuer und Fälligkeit	25
3.	Verfahren	26
	3.1 Anzeigepflicht	26
	3.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung	26
IX.	ÜBUNGSFALL	27
X.	LÖSUNG ZUM ÜBUNGSFALL	28

I. ALLGEMEINES

Die GrESt knüpft als Verkehrsteuer an die Übertragung von inländischen Grundstücken an. Dem gleichgestellt sind bestimmte schuldrechtliche Vorgänge in Bezug auf Grundbesitz sowie die unmittelbare oder mittelbare Übertragung von grundstückshaltenden Gesellschaften. Das nach langem Wachstum wieder sinkende Aufkommen aus dieser Steuerart (2024: 12,75 Mrd. Euro, entspricht 1,48 % des gesamten Steueraufkommens, im Vergleich 2022: 17,12 Mrd. Euro, entspricht 2,1 % des gesamten Steueraufkommens) unterstreicht die Bedeutung als Einnahmequelle für die Bundesländer (Art. 106 Abs. 2 Nr. 3 GG) und als Prüfungsgebiet für die Steuerberaterprüfung.



PRÜFUNGSTIPP

Die GrESt war erstmals in der schriftlichen Steuerberaterprüfung 2014 Gegenstand der Prüfungsaufgabe. So war im Rahmen der Erbschaftsteuerberechnung eine vom Erblasser geschuldete GrESt als Nachlassverbindlichkeit i. S. d. § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG zu berechnen (4 Wertungspunkte). In der schriftlichen Prüfung 2016 war die GrESt als eigener Aufgabenteil innerhalb der Erbschaftsteueraufgabe zu bearbeiten und machte ca. ein Drittel der insgesamt 30 Wertungspunkte aus. Seitdem war kein Grunderwerbsteuer-Sachverhalt zu bearbeiten.

Rechtsgrundlage ist das GrEStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.2.1997 (BGBl. I S. 418), das zuletzt durch Art. 33 des Jahressteuergesetz 2024 geändert worden ist. Im Sommer 2021 hat der Gesetzgeber im Rahmen der letzten Grunderwerbsteuerreform zur Bekämpfung sog. Share Deals nicht nur die Grenzen für eine Besteuerung in § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG von 95 % auf 90 % herabgesenkt, sondern in § 1 Abs. 2b GrEStG auch einen neuen Tatbestand geschaffen. Dieser besteuert allein den Gesellschafterwechsel einer grundstückshaltenden Kapitalgesellschaft von 90 % innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren. Es existieren keine einheitlichen GrESt-Richtlinien, allerdings sind insbesondere zu § 1 Abs. 2a, 3, 3a und § 6a GrEStG einige wichtige Verwaltungsanweisungen zu beachten (zu finden unter Beck'sche Steuererlasse Nr. 600).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Grunderwerbsteuer – Überblick – v13101



Die Bearbeitung von Aufgaben aus dem Grunderwerbsteuerrecht folgt immer einem festen Aufbau:

Schritt 1: Prüfung der Steuerbarkeit

Vorliegen eines inländischen Grundstücks i. S. des § 2 GrEStG
und
eines Erwerbsvorgang i. S. des § 1 GrEStG



Schritt 2: Prüfung der Steuerpflicht

Keine Steuerbefreiung i.S. der §§ 3 bis 7 GrEStG



Schritt 3: Ermittlung der Bemessungsgrundlage

Wert der Gegenleistung i. S. des § 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 GrEStG
oder
Grundbesitzwerte i. S. des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 157 Abs. 1 bis 3 BewG



Schritt 4: Berechnung der Steuer

Produkt aus Bemessungsgrundlage und anwendbarem Steuersatz i. S. des § 11 GrEStG



Schritt 5: Bestimmung des Steuerschuldners

Festsetzung gegenüber Steuerschuldner i. S. des § 13 GrEStG



Schritt 6: Entstehung der Steuer

Zeitpunkt der Steuerentstehung i. S. des § 14 GrEStG und weitere Festsetzungsmodalitäten
i. S. des § 16 GrEStG

II. GRUNDSTÜCKSBEGRIFF

Der GrESt unterliegt ein Rechtsträgerwechsel nur, wenn es sich dabei um ein inländisches Grundstück handelt. Dies sind nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GrEStG vornehmlich Grundstücke i. S. des bürgerlichen Gesetzes. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 GrEStG zählen dazu jedoch nicht

- Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören,
- Mineralgewinnungsrechte und sonstige Gewerbeberechtigungen sowie
- das Recht des Grundstückseigentümers auf den Erbbauzins.

Nach § 2 Abs. 2 GrEStG den Grundstücken gleichgestellt sind

- Erbbaurechte,
- Gebäude auf fremdem Boden sowie
- dinglich gesicherte Sondernutzungsrechte i. S. des § 15 des WEG und des § 1010 BGB.



PRÜFUNGSTIPP

Wohnungs- und Teileigentum i. S. des § 1 Abs. 1 WEG ist bereits ein Grundstück nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GrEStG. Sofern das Vorliegen eines inländischen Grundstücks unproblematisch bejaht werden kann, sollten Ausführungen in der Klausur eher knappgehalten werden. Detailliertere Ausführungen sollten nur bei Vorliegen eines Erbbaurechts, Wohnungs- oder Teileigentum oder bei Betriebsvorrichtungen erfolgen.

Nachdem zuletzt strittig war, ob es für Zwecke der Ergänzungstatbestände des § 1 Abs. 2a bis 3a GrEStG (s. u.) zu einer mehrfachen Zurechnung ein und desselben Grundstücks zu mehreren Rechtsträgern kommen kann, beseitigte der Gesetzgeber zuletzt mit Einfügung des § 1 Abs. 4a GrEStG diese Unklarheit. Danach wird ein Grundstück nur nach einem Rechtsvorgang i. S. d. § 1 Abs. 1 GrEStG einem Rechtsträger zugerechnet. Diese Zurechnung endet, sobald ein anderer Rechtsträger nach § 1 Abs. 1 GrEStG das Grundstück erworben hat.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundstücksbegriff i. S. d. § 2 GrEStG – v13715



III. ERWERBSTATBESTÄNDE

Eine Steuerpflicht setzt den (tatsächlichen oder fiktiven) Rechtsträgerwechsel an einem Grundstück voraus. Rechtsträger können natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften sein. Ein Erwerbsvorgang liegt damit auch dann vor, wenn eine natürliche Person und eine juristische Person wirtschaftlich betrachtet identisch sind. Denn dies ändert nichts daran, dass beide selbständige Träger von Rechten und Pflichten sind.

In § 1 GrEStG werden abschließend die steuerbaren Rechtsgeschäfte definiert:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick über die steuerbaren Rechtsgeschäfte i. S. d. § 1 GrEStG – v13716

1. Grundtatbestand

Den Grundtatbestand eines steuerbaren Vorgangs bildet mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der wirksame Abschluss eines Rechtsgeschäfts, das den Anspruch auf Übertragung eines Grundstücks begründet. Dies ist im Regelfall ein Kaufvertrag, kann aber auch jede andere Form einer schuldrechtlichen Vereinbarung sein, wie ein Schenkungs-, Tausch- oder Einbringungsvertrag.

Im Falle eines Tauschs von zwei oder mehr Grundstücken liegen nach § 1 Abs. 5 GrEStG zwei steuerbare Rechtsgeschäfte vor.

Zu beachten ist, dass nach § 311b Abs. 1 Satz 1 BGB ein den Anspruch auf Übereignung eines Grundstücks begründendes Rechtsgeschäft der notariellen Beurkundung bedarf. Soweit diese Form nicht eingehalten ist, liegt auch kein wirksames Rechtsgeschäft und damit auch keine Steuerbarkeit gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG vor. Sofern jedoch trotzdem die Auflassung (Einigung über Eigentumsübertragung) am Grundstück erfolgt, ist dies nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG steuerbar (s. u.).



PRÜFUNGSTIPP

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG war Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2016.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundtatbestand § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG – v13717

2. Nebentatbestände

2.1 Auflassung

Auflassung ist nach § 925 BGB die bei gleichzeitiger Anwesenheit notariell beurkundete Erklärung der Einigung über den Eigentumsübergang an einem Grundstück. Die Auflassung ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG allerdings nur dann steuerbar, wenn kein (wirksames) Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, das den Anspruch auf Übereignung begründet hat (s. o.), so dass eine zweifache Besteuerung des identischen Übertragungsvorgangs nicht erfolgen kann. Der Besteuerung unterliegt bereits die notarielle Einigung und nicht erst die Eintragung des Eigentümerwechsels im Grundbuch.



HINWEIS

Liegt bereits ein wirksamer Kaufvertrag vor, ist eine Steuerbarkeit nur nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG gegeben. War der Kaufvertrag hingegen formunwirksam, kommt eine Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG in Betracht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auflassung i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG – v13718

2.2 Übergang des Eigentums kraft Gesetz

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG unterliegt der Eigentumsübergang eines Grundstücks der GrESt, wenn kein den Anspruch auf Übereignung begründendes Rechtsgeschäft i. S. der Nr. 1 vorausgegangen ist und es keiner Auflassung i. S. der Nr. 2 bedarf. Erfasst werden hiervon Eigentumsübergänge, die sich außerhalb des Grundbuchs vollziehen, etwa weil dieses bereits kraft Gesetz, aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Rechtsakte übergeht (das kraft Gesetz unrichtig gewordene Grundbuch wird berichtigt). Hauptanwendungsfälle sind hierbei

- die testamentarische oder gesetzliche Erbfolge gemäß §§ 1922 ff. BGB,
- Vorgänge i. S. des UmwG wie die Verschmelzung zweier Gesellschaften sowie
- die Anwachsung des Gesellschaftsvermögens nach § 738 BGB bei Ausscheiden des vorletzten Personengesellschafters auf den letzten „Gesellschafter“ einer Personengesellschaft.

▶ Beispiel 1:

Die grundstückshaltende Immo München GmbH wird auf ihre Schwestergesellschaft, die Immo Augsburg GmbH, verschmolzen. Das Eigentum am Grundstück geht mit Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister über (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG), so dass ein steuerbarer Vorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG vorliegt. Es liegt kein Verpflichtungsgeschäft i. S. der Nr. 1 vor und es bedarf keiner separaten Einigung über den Eigentumsübergang. Ggf. ist hier jedoch die Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG einschlägig.

▶ Beispiel 2:

An der grundstückshaltenden Adler & Habicht oHG sind August Adler und Horst Habicht zu gleichen Teilen beteiligt. Da Habicht zum 31.12. gegen Abfindung aus der Gesellschaft ausscheidet und eine Personengesellschaft aus mindestens zwei Personen bestehen muss, wächst das Gesellschaftsvermögen insgesamt Adler an. Das Grundstück geht ohne Verpflichtungsgeschäft i. S. der Nr. 1 sowie ohne separate Einigung über den Eigentumsübergang i. S. der Nr. 2 auf Adler über, so dass ein Eigentumswechsel kraft Gesetz gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG erfolgt. Ggf. ist hier jedoch die Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 2 GrEStG einschlägig.

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 Buchst. a) bis c) GrEStG sind bestimmte – nicht klausurrelevante – Eigentumsübergänge kraft Gesetzes wiederum ausgeschlossen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nebentatbestände i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrESt – v13719



2.3 Weitere Nebentatbestände

Daneben existieren weitere steuerbare Nebentatbestände:

- Da im Zwangsversteigerungsverfahren das Eigentum nach §§ 89, 90 Abs. 1 ZVG bereits mit dem Zuschlag übergeht, ist die Abgabe des Meistgebots gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG steuerbar.
- Da Grundstückserwerber über ein Grundstück quasi bereits verfügen können, bevor sie als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind (z. B. durch Abtretung ihrer Übereignungsanspruchs aus dem abgeschlossenen Kaufvertrag oder der Rechte aus einem Meistgebot), sind solche Rechtsgeschäfte bereits nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GrEStG steuerbar.
- Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 GrEStG unterliegt auch ein Rechtsgeschäft der GrESt, das den Anspruch auf Abtretung der Rechte aus einem Kaufangebot begründet oder einer vergleichbaren Vereinbarung.
- Letztlich ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 GrEStG auch die Abtretung der unter Nr. 5 und 6 bezeichneten Rechte steuerbar, wenn kein Rechtsgeschäft vorangegangen ist, das den Anspruch auf Abtretung des Rechts begründet.

3. Wirtschaftliche Verwertungsbefugnis

Subsidiär zu den Besteuerungstatbeständen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 bzw. Abs. 2a bis 3a GrEStG können nach § 1 Abs. 2 GrEStG auch Rechtsvorgänge der Besteuerung unterliegen, die es einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich ermöglichen, ein Grundstück – ähnlich einem Eigentümer – auf eigene Rechnung zu verwerten. Als Ergänzungstatbestand besteuert die Norm Rechtsvorgänge, die (ohne dass es zu einem Rechtsträgerwechsel im eigentlichen Sinn kommt) es einem Dritten ermöglichen, den inneren Wert eines Grundstücks zu realisieren. Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn es einem Dritten rechtlich oder wirtschaftlich ermöglicht wird, über ein bestimmtes Grundstück wie ein Eigentümer zu verfügen. Dem Dritten müssen hierfür über die bloßen Besitz- und Nutzungsrechte hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf den Substanzwert des Grundstücks gewährt werden.

§ 1 Abs. 2 GrEStG definiert nicht, was unter einer wirtschaftlichen Verwertungsbefugnis zu verstehen ist, es existieren jedoch mehrere klausurrelevante und von der Rechtsprechung geprägte Fallgruppen, welche nachfolgend cursorisch dargestellt werden sollen:

3.1 Gebäude auf fremden Grund und Boden

Da Gebäude in Abgrenzung zum Grundstück keine eigenständigen Rechte vermitteln können, kommt für deren Verkauf ohne zivilrechtliche Übertragung des Grundstücks (dessen Bestandteil das Gebäude ist) nur eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG in Betracht, wenn der Käufer die ausschließliche Verfügungsmacht über das Gebäude erhält (vgl. BFH v. 27.3.1985 – II R 37/83). Wichtigster Anwendungsfall ist die Errichtung eines Gebäudes durch einen Pächter, das der Grundstückseigentümer bei Beendigung des Pachtverhältnisses erwirbt.

3.2 Atypischer Maklervertrag

Weiteres prominentes Beispiel für eine wirtschaftliche Verwertungsbefugnis ist der sog. atypische Maklervertrag. Während beim typischen Maklervertrag der Grundstückseigentümer mit dem Makler einen reinen Dienstvertrag abschließt, nach dem der Makler für das Grundstück einen Käufer besorgt und dafür eine feste Vergütung erhält, wird beim atypischen Maklervertrag dem Makler eine Teilhabe am Veräußerungserlös gewährt.

Dies erfolgt durch eine Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer, wonach der Makler lediglich zur Herausgabe eines vorher festgelegten Mindestkaufpreises verpflichtet ist, aber den darüberhinausgehenden erzielten Veräußerungserlös als Vergütung behalten kann (garantierte Substanzbeteiligung).

Notwendig ist ferner, dass der Makler mit einer Vollmacht zur Veräußerung ausgestattet wird (BFH v. 14.9.1988 – II R 116/85). In diesem Fall fingiert das Gesetz einen eigenen Erwerb des Maklers nach § 1 Abs. 2 GrEStG, der so behandelt wird, als habe der Makler das Grundstück zuvor vom Eigentümer zum Mindestkaufpreis selbst erworben und erst anschließend zum höheren (tatsächlichen) Kaufpreis weiterveräußert.

► **Beispiel:**

Erwin Erpel ist Eigentümer eines inländischen Grundstücks und beauftragt den Makler Peter Pfiffig mit dessen Vermarktung, welches für mindestens 100.000 Euro verkauft werden soll. Ein darüber hinaus erzielter Kaufpreis kann Pfiffig als Vergütung behalten; Pfiffig erhält dazu eine ordnungsgemäße Vollmacht zum Verkauf. Pfiffig findet Karl Knebel, der das Grundstück für 120.000 Euro erwirbt.

Es liegen zwei steuerbare Rechtsgeschäfte vor: Zum einen ist der Vollzug des atypischen Maklervertrags zwischen Erpel und Pfiffig nach § 1 Abs. 2 GrEStG steuerbar. Als Bemessungsgrundlage gilt, was Pfiffig für die Realisation aufgewendet hat, sprich die Herausgabe des Mindestkaufpreises von 100.000 Euro. Daneben liegt mit dem Kaufvertrag ein steuerbarer Vorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG vor. Als Bemessungsgrundlage gilt die Gegenleistung von Knebel, sprich der tatsächliche Kaufpreis von 120.000 Euro.

4. Ersatztatbestände

Da Grundstücke wirtschaftlich nicht nur unmittelbar durch Übereignung desselben übertragen werden können, sondern auch durch Übertragung der grundstückshaltenden Gesellschaft, normiert § 1 Abs. 2a, 2b, 3 und 3a GrEStG verschiedene Besteuerungstatbestände, welche sowohl eine hohe Praxis- wie auch eine hohe Klausurrelevanz aufweisen. Gemein ist diesen Tatbeständen, dass kein Rechtsträgerwechsel beim Grundstückseigentümer, sondern bei den dahinterstehenden Personen erfolgt.

Durch die zum 1.7.2021 in Kraft getretene Reform der Grunderwerbsteuer wurden die Vorschriften zur mittelbaren Grundstücksübertragung (sog. Share Deals) erheblich verschärft. Die wesentlichen Änderungen sind:

- Absenkung der 95 %-Grenze der § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG auf 90 %,
- Schaffung eines Ergänzungstatbestands in § 1 Abs. 2b GrEStG nur für Kapitalgesellschaften in Anlehnung an § 1 Abs. 2a GrEStG,
- Verlängerung der Haltefristen von 5 auf 10 Jahre.

4.1 Übergang von mindestens 90 Prozent der Vermögensbeteiligung an einer Personengesellschaft

4.1.1 Allgemeines

§ 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG bestimmt im Wege einer Fiktion, dass die unmittelbare oder mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands von mind. 90 Prozent der Beteiligung am Gesamthandsvermögen einer in- oder ausländischen Personengesellschaft, zu deren Vermögen ein (inländisches) Grundstück gehört, als ein auf die Übereignung des Grundstücks an eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft gilt. Voraussetzung ist, dass sich diese Veränderung innerhalb von zehn Jahren vollzieht. Die Vorschrift wurde geschaffen, um Möglichkeiten missbräuchlicher steuerfreier Übertragungsmöglichkeiten zu beseitigen. Sie ist eine Missbrauchsvermeidungsnorm, die jedoch eine Umgehungsabsicht oder gar einen Rückgriff auf § 42 AO nicht voraussetzt. Die Norm ist vorrangig vor § 1 Abs. 2b, 3 und 3a GrEStG anzuwenden. Zu beachten sind die Steuerbefreiungen der §§ 3, 5 und 6 GrEStG.



HINWEIS

Im Falle eines steuerbaren Gesellschafterwechsels gilt die Gesellschaft anschließend als „neuer Rechtsträger“, so dass sich der Rechtsträgerwechsel innerhalb der zivilrechtlich selben legalen Einheit vollzieht.

Die Regelung gilt nur für Personengesellschaften (nicht für Kapitalgesellschaften). Hierzu gehören:

- Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR),
- offene Handelsgesellschaften (oHG),
- Kommanditgesellschaften (KG) sowie
- Partnerschaftsgesellschaften (PartG).

Hierzu gehören nicht die Erben- und Gütergemeinschaft sowie reine Innengesellschaften.



HINWEIS

Die Einzelheiten zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG sind dem gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 16.10.2023 mit entsprechenden Beispielen zu entnehmen.

4.1.2 Änderung des Gesellschafterbestands

Anteil am Gesellschaftsvermögen ist der dem einzelnen Gesellschafter zustehende Wertanteil am Reinvermögen als schuldrechtlicher, gesellschaftsvertraglicher Anspruch gegen die Personengesellschaft nach den gesellschaftsvertraglichen Vereinbarungen bzw. aus den gesetzlichen Bestimmungen (§ 722 BGB, § 734 BGB, §§ 120 ff. HGB). Maßgebend ist nicht die Beteiligung des Gesellschafters am Ergebnis der Gesellschaft, sondern allein am Vermögen. Eine Änderung tritt bereits mit Abschluss des schuldrechtlichen Geschäfts und damit vor der dinglichen Wirksamkeit ein.

§ 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG besteuert nur Änderungen im Gesellschafterbestand durch den Eintritt eines „Neugesellschafter“, während Anteilsbewegungen unter „Altgesellschaftern“ unberücksichtigt bleiben. Ferner sind Anteilserwerbe von Todes wegen nicht relevant. Erfasst wird sowohl die Übertragung eines schon bestehenden Anteils an einen Neugesellschafter (derivativer Erwerb) als auch eines erst – durch Kapitalerhöhung – entstehenden Gesellschaftsanteils (originärer Erwerb).

Altgesellschafter sind

- die unmittelbaren Gründungsgesellschafter (unabhängig von ihrer Rechtsform),
- diejenigen Gesellschafter (unabhängig von ihrer Rechtsform), die vor dem Beginn des maßgeblichen Zehnjahreszeitraums unmittelbar an der grundstücksbesitzenden Gesellschaft beteiligt waren,
- diejenigen Gesellschafter (unabhängig von ihrer Rechtsform), die im Zeitpunkt des Erwerbs des jeweiligen Grundstücks durch die Personengesellschaft unmittelbar an der Gesellschaft beteiligt waren sowie
- die Gesellschafter, deren Beitritt schon einmal den Tatbestand des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG erfüllt oder zu dessen Erfüllung beigetragen hat.

Neugesellschafter sind u. a.

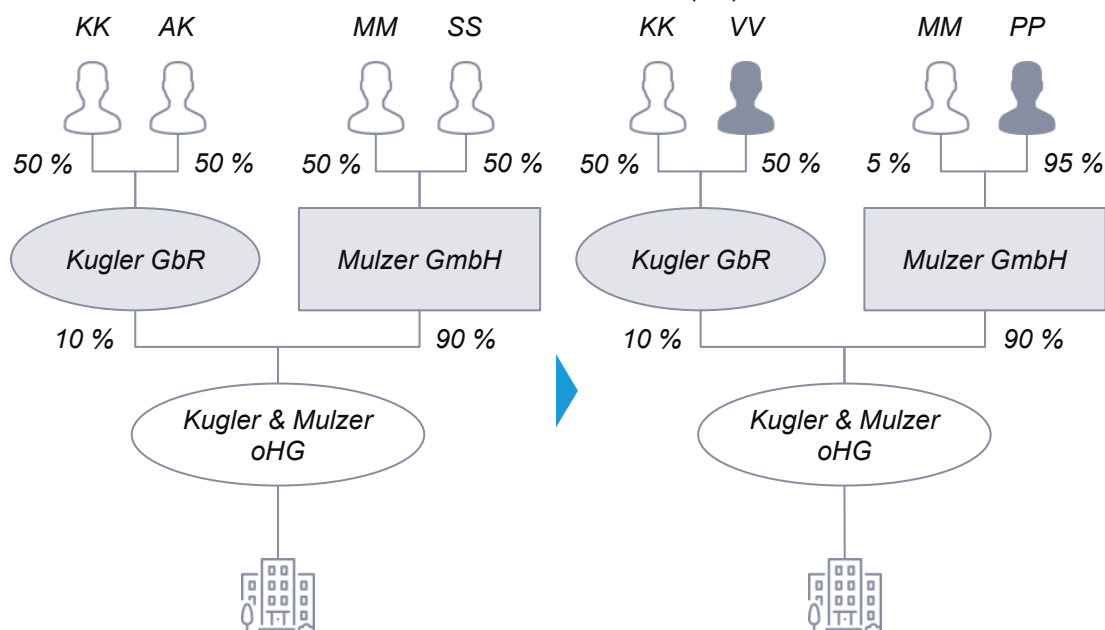
- Gesellschafter, die durch einen originären oder derivativen Erwerb oder durch einen Vorgang nach dem UmwG erstmals in die Personengesellschaft (m. a. W. in die Mitberechtigung am Grundstück) einrücken sowie
- ursprünglich als Altgesellschafter anzusehende Kapitalgesellschaften, an denen sich die Beteiligungsverhältnisse zu mindestens 90 Prozent geändert haben.

Ein Eintritt eines Neugesellschafter liegt auch vor, wenn der Altgesellschafter über den beitretenen Neugesellschafter weiterhin wirtschaftlich in gleicher Weise an der grundstückshaltenden Personengesellschaft beteiligt ist (sog. Verlängerung der Beteiligungskette, BFH v. 29.2.2012 – II R 57/09) oder mit dem Neugesellschafter vereinbart wird, dass dieser die Beteiligung lediglich treuhänderisch für den Altgesellschafter hält (BFH v. 16.1.2013 – II R 66/11).

Eine unmittelbare Änderung im Gesellschafterbestand liegt vor, wenn eine oder mehrere Gesellschaftsbeteiligungen an der grundstückshaltenden Personengesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen. Nach einer von der Auffassung der Finanzverwaltung divergierenden Entscheidung des BFH zur Frage der mittelbaren Änderung im Gesellschafterbestand (BFH v. 24.3.2013 – II R 17/10) wurde durch Einfügung neuer Sätze 2 bis 5 in § 1 Abs. 2a GrEStG die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung wieder hergestellt (BGBl. I 2015, 1834). Danach werden mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft anteilmäßig berücksichtigt (Durchrechnen), während die Beteiligung einer Kapitalgesellschaft insgesamt berücksichtigt wird, wenn sich wiederum deren Gesellschafterbestand zu mind. 90 Prozent ändert. Dies gilt auf weiteren Stufen der mittelbar beteiligten Kapitalgesellschaften entsprechend.

► **Beispiel:**

An der grundstückshaltenden Kugler & Mulzer oHG sind die Kugler GbR zu 10 Prozent sowie die Mulzer GmbH zu 90 % am Vermögen beteiligt. An der Kugler GbR halten die Gesellschafter Konrad Kugler (KK) und Alfred Kugler (AK) jeweils 50 Prozent der Beteiligung am Vermögen. Die Gesellschaftsanteile der Mulzer GmbH werden Manfred Mulzer (MM) und Stefanie Sattler (SS) ebenfalls zu jeweils 50 Prozent gehalten. Im Jahr 1 verkauft Alfred Kugler seine Beteiligung an der Kugler GbR an Veronika Vermont (VV). Im Jahr 2 verkaufen Manfred Mulzer 45 Prozent seiner Gesellschaftsanteile an der Mulzer GmbH und Stefanie Sattler ihre gesamten 50 Prozent der Gesellschaftsanteile an Peer Pau (PP).



Die Anteilsverkäufe führen bei der Kugler & Mulzer oHG zu einem steuerbaren Vorgang nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG:

Die Kugler & Mulzer oHG ist eine Personengesellschaft i. S. d. § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG.

Durch die Übertragung des Anteils an der Kugler GbR (Personengesellschaft) von Alfred Kugler zu Veronika Vermont ändert sich nach § 1 Abs. 2a Satz 2 GrEStG der Anteil an der Kugler & Mulzer oHG mittelbar i. H. v. 5 Prozent (50 Prozent × 10 Prozent).



Ein Jahr später ändert sich nach § 1 Abs. 2a Satz 4 GrEStG durch Übertragung von insgesamt 95 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Mulzer GmbH (Kapitalgesellschaft) von Manfred Mulzer (45 Prozent) und Stefanie Sattler (50 Prozent) der Anteil an der Kugler & Mulzer oHG mittelbar i. H. v. weiteren 90 Prozent. Da die Mulzer GmbH eine Kapitalgesellschaft ist, bewirkt ein maßgeblicher Gesellschafterwechsel auf ihrer Ebene (95 Prozent), dass der gesamte Anteil an der Kugler & Mulzer oHG als auf eine neue Gesellschafterin übertragen gilt; es erfolgt keine Durchrechnung wie bei Personengesellschaften.

Insgesamt führt der Gesellschafterwechsel bei der Kugler & Mulzer oHG damit zu einer Übertragung von 95 Prozent der Beteiligung am Vermögen.



HINWEIS

Die Übertragung ist jedoch gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu 5 Prozent von der Steuer befreit (die steuerbare Anteilsübertragung führt zu einer „neuen“ Gesellschaft), da mit Konrad Kugler ein Rechtsträger mittelbar zu 5 Prozent beteiligt bleibt.

4.1.3 Zehnjahreszeitraum

Für die Prüfung, ob ein steuerbarer Rechtsvorgang i. S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG vorliegt, sind sämtliche Anteilsübertragungen innerhalb von zehn Jahren zu berücksichtigen. Der Zeitraum ist für jedes Grundstück der Personengesellschaft selbständig zu beurteilen. Es ist daher vom letzten Gesellschafterwechsel retrospektiv zehn Jahre zurückzurechnen und es sind sämtliche Anteilsübertragungen in diesem Zeitraum in die Ermittlung des Vorhundertssatzes einzubeziehen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungstatbestand i. S. d. § 1 Abs. 2a GrESt – v13720

4.2 Übergang von mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Kapitalgesellschaft

4.2.1 Tatbestand

Der neu eingeführte Tatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG ist als weitere Missbrauchsvermeidungsnorm ähnlich wie Abs. 2a ausgestaltet und besteuert den unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafterwechsel einer Kapitalgesellschaft, wenn innerhalb von zehn Jahren mindestens 90 Prozent der Anteile übergehen.

Die Tatbestandsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 2b Satz 1 GrEStG sind folgende:

- Inländisches Grundstück im Vermögen einer Kapitalgesellschaft,
- unmittelbarer oder mittelbarer Übergang von mindestens 90 Prozent der Gesellschaftsanteile an neue Gesellschafter,
- innerhalb von zehn Jahren.

Mittelbare Änderungen des Gesellschafterbestands über eine beteiligte Personengesellschaft werden nach § 1 Abs. 2b Satz 2 GrEStG wiederum anteilig berücksichtigt. Bei einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands über eine Kapitalgesellschaft findet nach Satz 3 bis 5 insgesamt eine Änderung statt, wenn bei dieser mindestens 90 Prozent der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen.

Die Vorschrift wirkt damit für Kapitalgesellschaften identisch wie § 1 Abs. 2a GrEStG für Personengesellschaften. Erwerbe von Todes wegen bleiben wiederum außer Betracht.



HINWEIS

Weitere Einzelheiten zu § 1 Abs. 2b GrEStG sind ebenfalls dem gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder vom 16.10.2023 zu entnehmen.

4.2.2 Außer Acht bleibende Vorgänge

Um eine wiederkehrende Besteuerung von börsennotierten Unternehmen mit Immobilienbesitz nach § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG zu vermeiden, wurde gleichzeitig mit § 1 Abs. 2c GrEStG eine Ausnahme geschaffen, wonach bei der Ermittlung der übertragenen Gesellschaftsanteile Übergänge von Anteilen an Kapitalgesellschaften außer Betracht bleiben, die zum Handel an einem im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR betriebenen organisierten Markt nach § 2 Abs. 11 des WpHG oder einem Drittlandhandelsplatz, der gem. Art. 25 Abs. 4 Buchstabe a der RL 2014/65/EU von der Europäischen Kommission als gleichwertig erklärt wurde, zugelassen sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungstatbestand i. S. d. § 1 Abs. 2b GrESt – v13721

4.3 Anteilsvereinigung und Übertragung vereinigter Anteile

4.3.1 Allgemeines

§ 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GrEStG fingiert einen Grundstückserwerb, wenn mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Gesellschaft (Personen- oder Kapitalgesellschaft) in der Hand eines Erwerbers vereinigt werden oder bereits vereinigte Anteile übertragen werden. Danach unterliegen die folgenden Vorgänge der Besteuerung, sofern zum Vermögen einer Personen- oder Kapitalgesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und soweit diese nicht bereits nach den insoweit vorrangigen § 1 Abs. 2a S. 1 oder Abs. 2b S. 1 GrEStG steuerbar sind:

- ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 90 Prozent der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschenden und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen allein vereinigt werden würden,
- die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 Prozent der Anteile der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches Geschäft vorausgegangen ist,
- ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 Prozent der Anteile der Gesellschaft begründet sowie
- der Übergang unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 Prozent der Anteile der Gesellschaft auf einen anderen, wenn kein schuldrechtliches Geschäft vorausgegangen ist.

Im Gegensatz zu § 1 Abs. 2a Satz 1 oder Abs. 2b Satz 1 GrEStG existiert kein maßgeblicher Zeitraum, innerhalb dessen die Anteile vereinigt werden müssen, so dass auch Erwerbsvorgänge nach einem Zeitraum von zehn Jahren der Besteuerung unterliegen können.



PRÜFUNGSTIPP

Bei der Definition des Begriffs „Anteil an einer Gesellschaft“ im Rahmen von § 1 Abs. 3 GrEStG gilt bei Personengesellschaften eine sog. Pro-Kopf-Betrachtung. Diese besagt, dass jeder Gesellschafter – auch der nicht am Vermögen der Personengesellschaft beteiligte Komplementär – genau einen Anteil i. S. der Norm hält. Auch dem mit 100 Prozent am Vermögen der Gesellschaft beteiligten Kommanditist kommt nur ein einheitlicher Anteil zu. Bei Kapitalgesellschaften ermittelt sich der Anteil hingegen aus dem Verhältnis des Gesamtnennbetrags der dem Gesellschafter zustehenden Anteile zum gesamten Nenn- bzw. Stammkapital der Gesellschaft. § 1 Abs. 2a GrEStG stellt hingegen auf den Anteil „am Vermögen“ einer Personengesellschaft ab.

Zuletzt hat der BFH jedoch signalisiert, dass dies lediglich bei unmittelbaren Gesellschaftern der grundstückshaltenden Personengesellschaft gilt und bei mittelbaren Beteiligungen über eine Personengesellschaft wie bei Kapitalgesellschaften die Beteiligung am Gesellschaftskapital maßgebend ist (BFH v. 27.9.2017, II R 41/15). Es bleibt daher noch immer unklar, ob der BFH diese Pro-Kopf-Betrachtung auch bei unmittelbaren Beteiligungen aufgeben möchte.

4.3.2 Anteilsvereinigung i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG

Eine Anteilsvereinigung liegt vor, wenn mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Gesellschaft konzentriert werden und die Anteile nicht bereits vorher vereinigt waren. Erwerber können sowohl natürliche und juristische Personen als auch Personengesellschaften sein. Der Besteuerung unterliegt bereits das schuldrechtliche Rechtsgeschäft, welches den Anspruch auf Übertragung begründet (z. B. Kaufvertrag).

► Beispiel:

Alfred Andersch ist Alleingesellschafter der grundstückshaltenden A-GmbH. Im Jahr 1 veräußert Andersch 89 Prozent der Anteile an seiner GmbH an Norbert Neuss und im Jahr 12 weitere 1 Prozent der Anteile an Neuss. Durch den Anteilserwerb im Jahr 12 werden 90 Prozent der Anteile an der A-GmbH in der Hand von Neuss nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vereinigt. Unerheblich ist, dass die Vereinigung erst nach 11 Jahren erfolgt, da § 1 Abs. 3 GrEStG keinen Zeitraum nennt, innerhalb dessen die Anteilsbewegung stattfinden muss.

Eine mittelbare Anteilsvereinigung liegt vor, wenn ein Gesellschafter an der vermittelnden Gesellschaft (Kapital- oder Personengesellschaft) wiederum zu mindestens 90 Prozent beteiligt ist; in diesem Fall wird ihm die Beteiligung der vermittelnden Gesellschaft an der grundstückshaltenden Gesellschaft insgesamt und nicht nur anteilig zugerechnet. Mischformen aus teils unmittelbarer sowie teils mittelbarer Anteilsvereinigung sind ebenfalls steuerbar.

Eine Vereinigung von Anteilen an einer grundstückshaltenden Gesellschaft muss nicht in der Hand eines einzigen Gesellschafters, sondern kann auch in der Hand eines grunderwerbsteuerlichen Organkreises (herrschende und abhängige Unternehmen oder abhängige Personen oder abhängige Unternehmen oder abhängige Personen) erfolgen. Das Abhängigkeitsverhältnis ersetzt hierbei die erforderliche Beteiligung von zumindest 90 Prozent der Anteile an der vermittelnden Gesellschaft, wenn eine solche Beteiligung nicht vorliegt. Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a) GrEStG gelten als abhängig natürliche Personen, soweit sie einzeln oder zusammengeschlossen in einem Unternehmen so eingegliedert sind, dass sie den Weisungen des Unternehmers in Bezug auf die Anteile zu folgen verpflichtet sind und nach Buchst. b) juristische Personen, die nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen eingegliedert sind.

**HINWEIS**

Allein die Begründung einer grunderwerbsteuerlichen Organschaft ist nicht steuerbar, erforderlich ist weiterhin eine unmittelbare oder mittelbare Anteilsübertragung an der grundstückshaltenden Gesellschaft.

§ 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b) GrEStG lehnt sich an die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG an, so dass eine finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung einer juristischen Person in ein Unternehmen vorliegen muss. Die finanzielle Eingliederung in diesem Sinne fordert den Besitz einer Anteilsmehrheit, die nach dem jeweiligen Gesellschaftsstatut die Durchsetzung wesentlicher Entscheidungen gewährleistet. Eine wirtschaftliche Eingliederung liegt bei einer ausreichenden Verflechtung des Organträgers mit der Organgesellschaft vor. Letztere muss hierzu im Gefüge des übergeordneten Organträgers als dessen Bestandteil erscheinen und die Tätigkeiten von Organträger und Organgesellschaft müssen aufeinander abgestimmt sein sowie sich dabei fördern und ergänzen. Eine organisatorische Eingliederung ist gegeben, sofern der Organträger – etwa durch eine personelle Verflechtung der Geschäftsführung oder durch einen Beherrschungsvertrag – seinen Willen in der Organgesellschaft durchsetzen kann, so dass eine abweichende Willensbildung bei der Organtochter ausgeschlossen ist.

**HINWEIS**

Insgesamt ist nicht notwendig, dass alle drei Voraussetzungen einer grunderwerbsteuerlichen Organschaft gleich stark ausgeprägt vorliegen, sofern kein Merkmal gänzlich fehlt.

Sofern kein Rechtsgeschäft i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorausgegangen ist, unterliegt auch die dingliche Anteilsvereinigung (unmittelbar oder mittelbar) von mindestens 90 Prozent der Anteile an einer grundstückshaltenden Gesellschaft in einer Hand nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG der GrESt. Liegt hingegen ein steuerbares Rechtsgeschäft i. S. d. Nr. 1 vor, ist der dingliche Vollzug des schuldrechtlichen Geschäfts nicht erneut steuerbar.

4.3.3 Anteilsübertragung und Anteilsübergang i. S. des § 1 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 GrEStG

Daneben ist ein Rechtsgeschäft gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG steuerbar, das die Übertragung von unmittelbar oder mittelbar zumindest 90 Prozent der Anteile an einer grundstückshaltenden Gesellschaft, m. a. W. bereits vereinigter Anteile begründet. Ein separater Erwerb vereinigter Anteile durch zwei oder mehrere Personen ist hingegen nicht steuerbar, wenn keiner der Erwerber zumindest 90 Prozent der Anteile auf sich vereint.

Dazu wiederum subsidiär ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG auch der dingliche Übergang vereinigter Anteile an einer grundstückshaltenden Gesellschaft auf einen anderen steuerbar, wenn kein entsprechendes Rechtsgeschäft vorausgegangen ist. Hierzu gehören auch Anteilsübertragungen kraft Gesetzes, wie z. B. durch Erbfolge oder aufgrund von Umwandlungen nach dem UmwG.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Ergänzungstatbestand i. S. d. § 1 Abs. 3 GrESt – v13722



4.4 Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 90 Prozent

4.4.1 Allgemeines

Um den in Praxis weit verbreiteten RETT-Blocker-Strukturen zu begegnen, wurde im Jahr 2013 durch das AmtshilfeRLUMsG (BGBl. I 2013, 1809) § 1 Abs. 3a GrEStG eingefügt. Die Vorschrift verhindert, dass durch die Zwischenschaltung einer Personengesellschaft, an der ein fremder Dritter einen Gesellschaftsanteil hält, eine Anteilsvereinigung i. S. d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG umgangen wird (Gl. lautende Erlasse der Länder v. 19.9.2018 – BStBl. I 2018, 1078). Erreicht wird dies durch die Einführung einer sog. „wirtschaftlichen Beteiligung“ in § 1 Abs. 3a Satz 2 GrEStG, welches ein Durchrechnen durch sämtliche vermittelnde Gesellschaften unabhängig von deren Gesellschaftsform statuiert.

§ 1 Abs. 3a GrEStG gilt sowohl für grundstückshaltende Personen- wie auch für Kapitalgesellschaften. Die Vorschrift ist allerdings subsidiär zu Abs. 2a, 2b und Abs. 3 anzuwenden. D. h., dass ein Vorgang nur dann der Besteuerung i. S. des § 1 Abs. 3a Satz GrEStG unterliegen kann, wenn dieser nicht bereits nach Abs. 2a, 2b oder Abs. 3 steuerbar ist. Hierfür ist keine tatsächliche Besteuerung notwendig. Ausreichend ist bereits, wenn der Rechtsvorgang steuerbar, aber gemäß einer Begünstigungsvorschrift (z. B. § 1 Abs. 2a Satz 7, § 5, § 6 GrEStG) steuerbefreit ist, so dass in diesen Fällen § 1 Abs. 3a GrEStG nicht zur Anwendung gelangt (Gl. lautende Erlasse der Länder v. 19.9.2018 – BStBl. I 2018, 1078).

Der GrESt unterliegt ein Rechtsvorgang, sofern hierdurch ein Rechtsträger unmittelbar oder mittelbar bzw. teils unmittelbar, teils mittelbar eine wirtschaftliche Beteiligung an einer grundstückshaltenden Gesellschaft von zumindest 90 Prozent innehat.

Die Norm fingiert stichtagsbezogen und ohne die Berücksichtigung einer Erwerbsfrist, wie sie § 1 Abs. 2a GrEStG vorsieht, einen Rechtsvorgang i. S. d. § 1 Abs. 3 GrEStG.

4.4.2 Wirtschaftliche Beteiligung

§ 1 Abs. 3a Satz 2 GrEStG definiert den Begriff der wirtschaftlichen Beteiligung als Summe der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen am Kapital oder am Vermögen der grundstückshaltenden Gesellschaft. Im Gegensatz zu § 1 Abs. 3 GrEStG gilt damit explizit keine sachenrechtliche Betrachtungsweise (Gl. lautende Erlasse der Länder v. 9.10.2013 – BStBl. I 2013, 1364). Trotz der Einführung des Begriffs der wirtschaftlichen Beteiligung sollten rein schuldrechtliche Vereinbarungen wie Darlehensbeziehungen, Genussrechte oder stille Beteiligungen nicht relevant sein. Nach § 1 Abs. 3a Satz 3 GrEStG sind für die Ermittlung der mittelbaren Beteiligungen die Vorhundertsätze (wiederum rechtsformneutral) am Kapital oder Vermögen der vermittelnden Gesellschaften zu multiplizieren.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungstatbestand i. S. d. § 1 Abs. 3a GrESt – v13723

IV. STEUERBEFREIUNGEN

Im GrEStG existieren zahlreiche Steuerbefreiungen, die im Falle eines steuerbaren Rechtsträgerwechsels an einem Grundstück relevant werden.

1. Allgemeine und besondere Ausnahmen von der Besteuerung

§ 3 GrEStG nennt sachliche Ausnahmen von einer fiskalisch unerwünschten Besteuerung, welche sich im Wesentlichen selbst erklären. So unterliegen z. B. Grundstückserwerbe von Todes wegen und Grundstücksschenkungen unter Lebenden i. S. des ErbStG (Nr. 2), Grundstückserwerbe durch den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner des Veräußerers (Nr. 3) sowie Grundstückserwerbe durch mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandter Personen (Nr. 6) bzw. deren Ehegatten oder Lebenspartner (Nr. 4) nicht der GrESt.



PRÜFUNGSTIPP

Die personenbezogenen Befreiungsvorschriften des § 3 Nr. 2 GrEStG und § 3 Nr. 4 GrEStG waren Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2016.

Daneben existieren weitere sog. besondere Ausnahmen von der Besteuerung gemäß § 4 Nr. 1 bis 5 GrEStG, die jedoch allesamt geringe Prüfungsrelevanz besitzen.

Die personenbezogenen Befreiungen des § 3 GrEStG sind grds. auf alle steuerbaren Tatbestände des § 1 GrEStG anwendbar, m. a. W. auch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen und einer wirtschaftlichen Verwertungsbefugnis.

2. Übertragungen zwischen Personengesellschaften und ihren Gesellschaftern

Obwohl durch das am 1.1.2024 in Kraft getretene Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPEG, BGBl. 2021 I, S. 3436) aus zivilrechtlicher Sicht das Prinzip der Gesamthand aufgegeben wurde, entschied sich der Gesetzgeber durch § 24 GrEStG, dass rechtsfähige Personengesellschaften aus grunderwerbsteuerlicher Sicht als Gesamthand qualifizieren. Damit ist keine Änderung der Rechtslage im Hinblick auf die §§ 5 und 6 GrEStG eingetreten. Aufgrund der dinglichen Mitberechtigung von an einer Gesamthand beteiligten Personen befreien („die Steuer wird nicht erhoben“) § 5 und § 6 GrEStG bestimmte Übertragungen (ggf. anteilig) zwischen der Gesamthand und ihren Beteiligten sowie zwischen beteiligungsidentischen Gesamthandsgemeinschaften. Zu den begünstigten Gesamthandsgemeinschaften gehören sämtliche Personengesellschaften (GbR, oHG, KG und PartG) sowie die Erbengemeinschaft jedoch mangels eines gesamthänderischen Vermögens nicht die Bruchteilsgemeinschaften i. S. der §§ 741 ff. bzw. 1008 ff. BGB oder stille Gesellschaften. Die Begünstigungen gelten zudem für mehrstufige Personengesellschaftsstrukturen; bei diesen ist jedoch anteilig auf die Beteiligungsverhältnisse der natürlichen oder juristischen Personen durchzurechnen (BFH v. 27.4.2005 – II R 61/03).



PRÜFUNGSTIPP

§ 5 Abs. 1 GrEStG und § 5 Abs. 3 GrEStG waren Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2016.



2.1 Übergang auf eine Gesamthand

Gemäß § 5 Abs. 1 GrEStG wird die Steuer insoweit nicht erhoben, als ein Grundstück von mehreren Miteigentümern auf eine Gesamthand übergeht und der Anteil des Einzelnen an der Gesamthand seinem Bruchteil am Grundstück entspricht. Mittelbare Beteiligungen an der erwerbenden Gesamthand über weitere begünstigte Gesamthandsgemeinschaften (nicht Kapitalgesellschaften) werden anteilig berücksichtigt. Gleiches gilt nach § 5 Abs. 2 GrEStG für eine Übertragung eines Alleineigentümers an eine Gesamthand, an der dieser beteiligt ist.

► **Beispiel:**

Dietmar und Martin sind zu gleichen Teilen Miteigentümer an einem inländischen Grundstück. Sie verkaufen dieses an die DMC-GbR, an der Dietmar zu 40 Prozent, Martin zu 30 Prozent und Constantin zu 30 Prozent am Vermögen beteiligt sind. Die Übertragung ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG steuerbar (die GbR ist für Grunderwerbersteuerzwecke ein eigenständiger Rechtsträger), aber nach § 5 Abs. 1 GrEStG i. H. v. 70 Prozent von der Steuer befreit, da die vormals 50 Prozent haltenden Miteigentümer des Grundstücks zu 40 bzw. 30 Prozent am Vermögen der Gesamthand beteiligt sind.

Um einen Missbrauch durch steuerfreie Übertragung auf eine Gesamthand mit anschließender nicht steuerbarer Übertragung von Anteilen an der Gesamthand zu vermeiden, nimmt § 5 Abs. 3 GrEStG die nach Abs. 1 oder 2 gewährte Befreiung zurück, soweit sich der Anteil des Veräußerers am Vermögen der Gesamthand innerhalb von zehn Jahren nach dem Übergang des Grundstücks vermindert.

Die Zehn-Jahres-Frist beginnt mit dem steuerauslösenden Ereignis für den Erwerb der Gesamthand, sprich der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs i. S. d. § 1 GrEStG. Schädlich für die Steuerbefreiung ist die Verringerung der Beteiligung des oder der das Grundstück auf die Gesamthand übertragender Gesamthändler an der Gesamthand. Eine solche schädliche Verminderung der Gesamthand kann entweder durch eine Übertragung der Beteiligung auf einen anderen Gesamthändler bzw. einen fremden Dritten (derivativer Erwerb) oder durch einen Beitritt neuer Gesamthändler erfolgen (originärer Erwerb). Daneben führt auch die Verringerung der Beteiligung am Vermögen – d. h. der Reduzierung der dinglichen Mitberechtigung – des oder der das Grundstück zuvor übertragender Gesamthändler zur Versagung der Steuerbefreiung, während die Erhöhung der Beteiligung am Vermögen sowie eine Verringerung der Beteiligung derjenigen Gesamthändler unschädlich ist, die nicht zuvor das Grundstück auf die Gesamthand übertragen haben.



HINWEIS

Die Steuerbefreiung wird durch eine Beteiligungsverringerung i. S. des § 5 Abs. 3 GrEStG nicht zurückgenommen, wenn der übertragende Gesellschafter stirbt und sein Anteil auf seine Erben übergeht, da in diesem Fall der Missbrauch einer Gestaltungsmöglichkeit objektiv ausgeschlossen ist.

Die dingliche Mitberechtigung am Grundstück der zuvor übertragenden Gesamthändler und damit gleichzeitig die Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 oder 2 GrEStG kann auch aufgrund von Umwandlungsvorgängen entfallen. Hierzu zählt der Formwechsel der Gesamthand in oder deren Verschmelzung auf eine Kapitalgesellschaft, da Kapitalgesellschaftler keine dingliche Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen besitzen. Dagegen führt der heterogene oder homogene Formwechsel des übertragenden Gesamthändlers nicht zum Entfallen der Steuerbefreiung, da die aus steuerlicher Sicht notwendige Identität des Rechtsträgers gewahrt bleibt.

2.2 Übergang von einer Gesamthand

Da § 5 GrEStG Übertragungen auf eine Gesamthand von der Steuer befreit, ist es aufgrund der dinglichen Mitberechtigung von Gesamthändern am Grundstück nur folgerichtig, wenn § 6 GrEStG entsprechend Übertragungen von einer Gesamthand begünstigt. § 6 Abs. 1 Satz 1 GrEStG befreit daher Grundstücksübertragungen von einer Gesamthand auf ihre Gesamthänder insoweit, als der Anteil des Einzelnen am Gesamthandsvermögen und am begründeten Miteigentum übereinstimmt. Gleiches gilt nach § 6 Abs. 1 Satz 2 GrEStG im Falle der Auflösung der Gesamthand und der daraus folgenden Übertragung eines Grundstücks auf die Gesamthänder. Bei Übertragung eines Grundstücks von einer Gesamthand in das Alleineigentum eines Gesamthänders ist gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 GrEStG die Steuer insoweit ebenfalls nicht zu erheben, als der Erwerber am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. § 6 Abs. 2 Satz 2 GrEStG begünstigt wiederum Grundstücksübertragungen aufgrund der Auflösung der grundstückshaltenden Gesamthand.

► Beispiel:

An der grundstückshaltenden FPM-GbR sind Fabian und Philipp zu jeweils 30 sowie Miriam zu 40 Prozent beteiligt. Fabian und Philipp treten gleichzeitig aus der GbR aus. Durch den Gesellschafteraustritt wächst das Gesellschaftsvermögen inklusive dem Grundstück Miriam zu, so dass ein steuerbarer Vorgang i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG vorliegt. Die Grundstücksübertragung auf Miriam ist jedoch nach § 6 Abs. 2 Satz 2 GrEStG zu 40 Prozent von der Steuer befreit, da sie bereits zuvor über die Gesamthand in gleicher Höhe beteiligt war.

§ 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG begünstigt durch entsprechende Anwendung von Abs. 1 den Erwerb eines Grundstücks durch eine Gesamthand von einer anderen Gesamthand. Privilegiert ist damit eine beteiligungsidentische Gesamthand, soweit die Teilhabe der Mitglieder der Gesamthand am Grundstückswert deckungsgleich ist. Die Befreiungsvorschrift gilt nicht nur für die unmittelbare Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, sondern auch für Anteilsübertragungen an einer grundstückshaltenden Personengesellschaft i. S. des § 1 Abs. 2a GrEStG, da ein entsprechender steuerbarer Gesellschafterwechsel, der zu einer Änderung von 90 Prozent der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen führt, eine „neue“ Personengesellschaft begründet. Dagegen entfällt die Privilegierung nach § 6 Abs. 3 S. 2 GrEStG wiederum, soweit sich die Beteiligung des Gesamthänders am Vermögen der erwerbenden Gesamthand innerhalb von zehn Jahren nach dem Übergang des Grundstücks vermindert. Bei mehrstöckigen Gesamthandsgemeinschaften ist die Steuerbefreiung des Abs. 1 ebenso zu versagen, als sich die Beteiligung des jeweiligen (mittelbaren) Gesellschafters nicht innerhalb der Frist deckungsgleich fortsetzt.

► Beispiel:

An der grundstückshaltenden Hollywood GmbH & Co. KG ist die Hollywood GmbH (als Komplementär) am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Die Gesellschafter Stan und Laurel sind zu 40 bzw. 60 Prozent am Vermögen beteiligt. Beppone erwirbt von Stan dessen gesamte Gesellschaftsbeteiligung und gleichzeitig von Laurel 55 Prozent von dessen Beteiligung. Ein Jahr später veräußert Laurel seine verbleibende Beteiligung an Groucho. Der Gesellschafterwechsel unterliegt gemäß § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG der Besteuerung, da innerhalb von fünf Jahren 95 Prozent der Beteiligung am Gesamthandsvermögen auf einen neuen Gesellschafter übergehen. Der Vorgang ist allerdings nach § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG i. H. v. 5 Prozent von der Steuer befreit, da die Hollywood GmbH & Co. KG nach dem Gesellschafterwechsel als „neue“ Gesamthand fingiert wird, an der Laurel weiterhin zu 5 Prozent am Vermögen beteiligt ist. Durch den anschließenden Verlust der Gesellschafterstellung von Laurel innerhalb der Zehn-Jahres-Frist wird jedoch die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG zurückgenommen.



Als weitere spezielle Missbrauchsvermeidungsnorm verwehrt § 6 Abs. 4 Satz 1 GrEStG die Anwendung der Abs. 1 bis 3, u. a. soweit ein Gesamthänder oder im Fall einer Erbfolge sein Rechtsvorgänger seinen Anteil an der erwerbenden Gesamthand innerhalb von fünf Jahren vor der Grundstücksübertragung erworben hat oder die vom Beteiligungsverhältnis abweichende Auseinandersetzungsquote innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Auflösung der Gesamthand vereinbart wurde.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nichterhebung der Steuer i. S. d. §§ 5, 6 GrEStG – v13724

3. Umstrukturierung im Konzern

Um konzerninterne Umstrukturierungen nicht unerwünscht mit GrESt zu belasten, wurde durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (BGBl. I 2009, 3950) § 6a GrEStG eingefügt, der eine Steuerbefreiung gewährt, wenn ein nach

- § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1,
- § 1 Abs. 2,
- § 1 Abs. 2a,
- § 1 Abs. 2b,
- § 1 Abs. 3 oder
- § 1 Abs. 3a GrEStG

steuerbarer Vorgang durch

- eine Umwandlung i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG,
- eine Einbringung,
- einen anderen Erwerbsvorgang auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage oder
- entsprechende Umwandlungen, Einbringungen und andere Erwerbsvorgänge aufgrund des Rechts eines Staates des EU- oder EW-Raumes (Umwandlungen i. S. d. Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. a VO (EG) 2157/2001 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 78/855/EWG)

vorliegt.



HINWEIS

Die steuerbaren Tatbestände des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG sind explizit nicht privilegiert.

Zu den begünstigten Umwandlungsvorgängen nach dem UmwG zählen die Verschmelzung, Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung) und die Vermögensübertragung. Die Übertragungen können zudem einen grenzüberschreitenden Charakter aufweisen. Der Formwechsel nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UmwG ist grds. nicht privilegiert, da beim homogenen wie beim heterogenen Formwechsel eine Kontinuität des Rechtsträgers besteht und kein Rechtsträgerwechsel stattfindet, mithin keine Notwendigkeit für eine Privilegierung besteht.



PRÜFUNGSTIPP

Ein Formwechsel war Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2016.

§ 6a Satz 3 GrEStG setzt voraus, dass an dem genannten Rechtsvorgang ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von diesem abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Satz 4 definiert eine abhängige Gesellschaft als eine Gesellschaft, an deren Kapital oder Gesellschaftsvermögen das herrschende Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 Prozent ununterbrochen beteiligt ist. In § 6a GrEStG wurde die maßgebliche Beteiligungsgrenze somit nicht auf 90 Prozent herabgesetzt.

Wird die Nachbehaltefrist nicht eingehalten, wird die Steuerbefreiung rückwirkend versagt. Die Unternehmensform der abhängigen Gesellschaft ist unerheblich, so dass sowohl Kapital- wie auch Personengesellschaften privilegiert werden. Das herrschende Unternehmen kann eine natürliche oder juristische Person bzw. eine Personengesellschaft sein.



HINWEIS

Die Finanzverwaltung ist in ihrem zuletzt überarbeiteten Erlass in zahlreichen Punkten auf die Auffassung des BFH eingeschwenkt (gleichlautender Ländererlass vom 25.5.2023). Insbesondere bei der Frage der Definition des herrschenden Unternehmens ergibt sich dadurch eine erhebliche Erleichterung für den Steuerpflichtigen. Daneben ist die Finanzverwaltung von der Auffassung abgerückt, dass das herrschende Unternehmen auch Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinn sein muss. Die Vor- und Nachbehaltsfristen müssen nur noch insoweit eingehalten werden, als sie durch den Umwandlungsvorgang überhaupt eingehalten werden können.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuervergünstigung bei Umstrukturierungen im Konzern § 6a GrEStG – v13708

4. Umwandlung von gemeinschaftlichem Eigentum

§ 7 Abs. 1 GrEStG befreit die flächenweise Teilung eines Grundstücks, soweit den bisherigen Miteigentümern Teilgrundstücke zukommen, deren Wert dem Bruchteil entspricht, zu dem der jeweilige Erwerber bislang am ungeteilten Grundstück partizipierte. Gleiches gilt nach § 7 Abs. 2 Satz 1 GrEStG im Falle der flächenweisen Teilung eines Grundstücks einer Gesamthand, soweit dieses auf die einzelnen an der Gesamthand beteiligten Personen übergeht bzw. gemäß Abs. 2 Satz 2 im Falle der Auflösung der Gesamthand, wobei dann wiederum die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Auseinandersetzungsquote maßgeblich ist. Die flächenweise Teilung ist die Teilung eines einzelnen Grundstücks in reale Teile durch notariellen Vertrag, Erklärung der Eigentümer gegenüber dem Grundbuchamt und Eintragung ins Grundbuch. Die Befreiung des § 6 Abs. 2 GrEStG bleibt daneben anwendbar, soweit die Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 GrEStG nicht erfüllt sind.

Weiter schließt § 7 Abs. 3 GrEStG die Anwendung des Abs. 2 aus, soweit ein Gesamthänder bzw. im Falle einer Erbfolge sein Rechtsvorgänger seinen Anteil an der Gesamthand innerhalb von zehn Jahren vor der Umwandlung durch Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben hat oder – im Falle des Abs. 2 Satz 2 – soweit eine von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Auseinandersetzungsquote der Gesamthand innerhalb der letzten zehn Jahre vor deren Auflösung erst vereinbart wurde.



V. BEMESSUNGSGRUNDLAGE

Die auf den steuerbaren und steuerpflichtigen Vorgang anwendbare Bemessungsgrundlage richtet sich nach § 8 Abs. 1 sowie 2 GrEStG und ermittelt sich entweder nach dem Wert der Gegenleistung i. S. des § 9 GrEStG oder nach den Grundbesitzwerten gemäß § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 157 Abs. 1 bis 3 BewG. Letzteres ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GrEStG der Fall

- sofern eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist,
- bei Umwandlungen auf Grund eines Bundes- oder Landesgesetzes, bei Einbringungen sowie bei anderen Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage und
- in den Fällen des § 1 Abs. 2a, 2b, 3 und 3a GrEStG.

1. Wert der Gegenleistung

Grundsätzlich – insbesondere in den Fällen regulärer Kaufverträge i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG – ermittelt sich die Bemessungsgrundlage der GrESt nach dem Wert der Gegenleistung. Was zur Gegenleistung zählt, richtet sich nach § 9 Abs. 1 GrEStG. Beim Kaufvertrag gilt als Gegenleistung der zu zahlende Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Der Erwerb des Grundstücks und die Gegenleistung müssen kausal verknüpft sein; unabhängig vom Erwerbsvorgang ausgetauschte Leistungen, die nur aus Anlass des Erwerbsvorgangs erfolgen, gehören nicht zur Gegenleistung.



HINWEIS

Die durch einen Verzicht i. S. des § 9 Abs. 1 UStG auf die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a) UStG anfallende Umsatzsteuer gehört aufgrund der eigenständigen Steuerschuldnerschaft des Erwerbers gegenüber dem Fiskus nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 UStG nicht zur Gegenleistung und erhöht damit nicht die Bemessungsgrundlage.

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG gehören zur steuerpflichtigen Gegenleistung auch diejenigen Leistungen, die der Grundstückserwerber dem Veräußerer neben der vereinbarten Gegenleistung gewährt, und nach Nr. 4 auch diejenigen Leistungen, die ein Dritter dem Veräußerer als Gegenleistung für die Übertragung des Grundstücks an den Erwerber gewährt. Zuletzt entschied der BFH, dass die Verpflichtung des Grundstückskäufers, dem Mieter eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit (sog. Mieterdienstbarkeit) zu bestellen, keine Erhöhung der Bemessungsgrundlage zur Folge hat (BFH v. 6.12.2017 – II R 55/15).



HINWEIS

Nach § 9 Abs. 3 GrEStG zählt die anfallende GrESt nicht zur Bemessungsgrundlage.

Für den Wert der Gegenleistung ist weiter entscheidend, in welchem Zustand das Grundstück übertragen werden soll. In der Rechtsprechung und Literatur wird diese Thematik unter den Begriffen des „einheitlichen Vertragswerks“ bzw. des „einheitlichen Erwerbsgegenstands“ genannt. Die hierunter subsumierten Fälle betreffen Grundstücksübertragungen, bei denen das Grundstück im Zustand der Bebauung übertragen oder die Transaktion in engem Zusammenhang mit der Bebauung oder sonstiger baulicher Veränderung erfolgt (BFH v. 3.3.2015 – II R 19/14). Danach können auch diejenigen Leistungen einen Teil der Bemessungsgrundlage bilden, die als Entgelt erst auf einen zukünftigen Zustand der Bebauung des Grundstücks abzielen.

► Beispiel:

Martin Melcher erwirbt von der Gut & Günstig Bauträger GmbH ein unbebautes Grundstück für 100.000 Euro. Gleichzeitig schließt Melcher mit dieser einen Bebauungsvertrag über die Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem besagten Grundstück für 300.000 Euro ab.

Durch den gleichzeitigen Abschluss des (steuerbaren) Kaufvertrags und des (nicht steuerbaren) Bebauungsvertrags ermittelt sich die Bemessungsgrundlage nach dem Wert der Leistung, der für das bebaute Grundstück gewährt werden soll. Bemessungsgrundlage ist damit nach § 8 Abs. 1 GrEStG 400.000 Euro und nicht lediglich der reine Kaufpreis für das Grundstück.

Der für GrESt-Zwecke relevante Gegenstand des Erwerbs bestimmt sich durch den engen sachlichen Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Erwerbsvertrag und dem Bauvertrag, so dass auch zivilrechtlich getrennte Vertragswerke ggf. einheitlich zu betrachten sind. Ein solcher Fall liegt grds. vor, wenn der Erwerber gegenüber dem Veräußerer über das „Ob“ und „Wie“ der Bebauung nicht mehr frei entscheiden kann (z. B. durch Verwirklichung eines von Seiten des Veräußerers bereitgestellten Konzepts) oder wenn der Veräußerer mit dem Gebäudeerrichter abgestimmte Vertragswerke bereithält (sog. „Erwerb aus einer Hand“); ausreichend ist hierbei schon ein tatsächliches, einvernehmliches Zusammenwirken. Die Finanzverwaltung hat die Grundsätze, unter denen ein beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags tatsächlich unbebautes Grundstück in bebaute Zustand Gegenstand des Erwerbsvorgangs ist in den gleichlautenden Ländererlassen v. 14.3.2017 (BStBl. I 2017, 436) zusammengefasst.



HINWEIS

Es müssen auf beiden Seiten des Rechtsgeschäfts nicht notwendigerweise dieselben Parteien auftreten. So kann etwa eine Vertragspartei lediglich das Grundstück übertragen, eine andere Partei selbiges bebauen. Dies gilt auch, wenn der Grundstücksverkäufer und der Bebauer wirtschaftlich nicht miteinander verbunden sind (BFH 23.6.1982 – II R 155/80).

2. Grundbesitzwerte i. S. des BewG

Sofern eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GrEStG), eine Umwandlung auf Grund eines Bundes- oder Landesgesetzes, eine Einbringung oder ein anderer Erwerbsvorgang auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage vorliegt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GrEStG) oder ein steuerbarer Tatbestand i. S. des § 1 Abs. 2a, 2b, 3 oder 3a GrEStG gegeben ist (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG), wird die Bemessungsgrundlage nach den Grundbesitzwerten i. S. des § 157 Abs. 1 bis 3 BewG ermittelt. Bildet ein noch zu errichtendes Gebäude den Gegenstand des Erwerbs oder beruht die Steuerbarkeit i. S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 oder Abs. 2b Satz 1 GrEStG auf einen vorgefassten Plan zur Bebauung des Grundstücks, ist dessen Wert gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG anhand der Verhältnisse im Zeitpunkt der Gebäudefertigstellung zu ermitteln.



PRÜFUNGSTIPP

Sofern der Grundbesitzwert des übertragenen Grundstücks in der Klausur nicht explizit vorgegeben ist, ist dieser zu ermitteln. Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz muss danach gemäß § 157 Abs. 2 i. V. m. §§ 158 bis 175 BewG bewertet werden. Betriebsgrundstücke und zum Privatvermögen gehörende Grundstücke sind hingegen gemäß § 157 Abs. 3 i. V. m. §§ 159 und 176 bis 198 BewG zu bewerten. Bebaute Grundstücke werden demnach entweder im Vergleichswertverfahren (§ 183 BewG), im Ertragswertverfahren (§ 185 BewG) oder im Sachwertverfahren (§ 189 BewG) bewertet.

Mit Beschlüssen vom 23.6.2015 (1 BvL 13/11 und 1 BvL 14/11) entschied das BVerfG, dass die Ermittlung der Bemessungsgrundlage anhand des Bedarfswerts i. S. des §§ 138 ff. BewG, wie ihn § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG a. F. vorsah, gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoße und rückwirkend ab dem 1.1.2009 nicht mehr anzuwenden sei. Der Gesetzgeber reagierte hierauf mit der aktuellen Fassung des § 8 Abs. 2 Satz 1 GrEStG und dem Verweis auf die (regelmäßig höheren) Grundbesitzwerte des § 157 Abs. 1 bis 3 BewG.



VI. STEUERSATZ

Der Grunderwerbsteuersatz betrug für alle Erwerbsvorgänge nach § 11 Abs. 1 GrEStG ursprünglich einheitlich 3,5 Prozent. Durch der Föderalismusreform (BGBl. I 2006, S. 2098) sind die Bundesländer seit dem 1.9.2006 berechtigt, den Grunderwerbsteuersatz frei zu wählen. Seitdem haben zahlreiche Bundesländer ihre „Chance“ genutzt und den auf Übertragungen in ihrem Hoheitsgebiet anwendbaren Steuersatz z. T. bereits mehrmals angehoben. Zuletzt hat jedoch Thüringen den Steuersatz gesenkt.

Die geschuldete GrESt ergibt sich gemäß § 11 Abs. 2 GrEStG nach Abrundung auf den vollen Euro des durch Anwendung des jeweiligen Steuersatzes auf die Bemessungsgrundlage ermittelten Betrags. Die nachfolgende Übersicht zeigt die in den einzelnen Bundesländern anwendbaren Grunderwerbsteuersätze sowie den Zeitpunkt, seitdem dieser gilt:

Bundesland	Gültig ab	Steuersatz
Baden-Württemberg	5.11.2011	5,0 %
Berlin	1.1.2007/ 1.4.2012/ 1.1.2014	4,5 % / 5 % / 6 %
Brandenburg	1.1.2011/ 1.7.2015	5,0 % / 6,5 %
Bremen	1.1.2011/ 1.1.2014	4,5 % / 5 %
Hamburg	1.1.2009/1.1.2023	4,5 % / 5,5 %
Hessen	1.1.2013/ 1.8.2014	5 % / 6 %
Mecklenburg-Vorpommern	1.7.2012/ 1.7.2019	5 % / 6 %
Niedersachsen	1.1.2011/ 1.1.2014	4,5 % / 5 %
Nordrhein-Westfalen	1.10.2011/ 1.1.2015	5,0 % / 6,5 %
Rheinland-Pfalz	1.3.2012	5,0 %
Saarland	1.1.2012/ 1.1.2013/ 1.1.2015	4,5 % / 5,5 % / 6,5 %
Sachsen	1.1.2023	5,5 %
Sachsen-Anhalt	2.3.2010/ 1.3.2012	4,5 % / 5 %
Schleswig-Holstein	1.1.2012/ 1.1.2014	5,0 % / 6,5 %
Thüringen	7.4.2011/ 1.1.2017/1.1.2024	5,0 % / 6,5 % / 5 %
Bayern	–	3,5 %

Alternativ kann das Finanzamt in dem – praktisch wenig relevanten – Fall, dass die Besteuerung vereinfacht und das steuerliche Ergebnis nicht wesentlich geändert wird, gemäß § 12 GrEStG im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen von der exakten Berechnung des Steuerbetrags absehen und stattdessen die Steuer in einem Pauschbetrag festsetzen.

VII. RÜCKGÄNGIGMACHUNG DES ERWERBS, RÜCKERWERB UND HERABSETZUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE

§ 16 GrEStG sieht in drei Alternativen (Abs. 1 bis 3) eine Nichtfestsetzung bzw. Aufhebung der Steuerfestsetzung oder eine Herabsetzung der Bemessungsgrundlage vor. Die Norm ist eine besondere Korrekturvorschrift (keine Steuerbefreiung) für diejenigen Fälle, in denen entweder die Grundstücksübertragung im Weitesten Sinn rückgängig gemacht wird oder sich die Bemessungsgrundlage ändert. Gemeinsam ist den Tatbeständen, dass diese allesamt auf einem sich nachträglich realisierenden Umstand beruhen.

1. Rückgängigmachung des Erwerbs vor Eigentumsübergang

Sofern ein Erwerbsvorgang rückgängig gemacht wird, bevor das Eigentum an den Erwerber übergegangen ist, gewährt § 16 Abs. 1 GrEStG die Nichtfestsetzung bzw. im Fall einer bereits ergangenen Steuerfestsetzung die Aufhebung der GrESt. Sobald jedoch der Eigentumsübergang zivilrechtlich bereits wirksam vollzogen wurde, ist Abs. 1 nicht mehr anwendbar und es ist nur noch eine Rückgängigmachung der Besteuerung nach Abs. 2 möglich.

Darüber hinaus ist notwendig, dass der Erwerbsvorgang entweder durch

- Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien,
- Ausübung eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts oder eines Wiederkaufsrechts innerhalb von zwei Jahren nach dem Entstehungszeitpunkt der GrESt rückgängig gemacht wird oder
- die Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs aufgrund eines Rechtsanspruchs erfolgt, wenn die Vertragsbedingungen nicht erfüllt wurden.

Weiter ist erforderlich, dass der Erwerb sowohl zivilrechtlich als auch wirtschaftlich vollständig rückgängig gemacht wird. In Frage kommen daher ein Aufhebungsvertrag sowie die Ausübung eines vertraglichen oder gesetzlichen Rücktrittsrechts. Zusätzlich fordert die wirtschaftliche Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs, dass die Parteien sämtliche aus dem Grundstückskaufvertrag heraus gewährten Leistungen wieder zurückgewähren.



HINWEIS

Hierunter fällt nicht die Übernahme des Kaufvertrags durch einen Dritten. Dieser erwirbt zwar zivilrechtlich vom veräußernden Eigentümer, für grunderwerbsteuerliche Zwecke liegt jedoch ein Ankauf vom Ersterwerber vor, der ein weiteres Mal der Besteuerung unterliegt.

2. Rückerwerb

Sofern das Eigentum an dem Grundstück bereits auf dem Erwerber übertragen wurde, ist § 16 Abs. 2 GrEStG und nicht Abs. 1 anwendbar. In den Fällen der Nr. 1 bis 3 wird dann sowohl für den Ersterwerb als auch für den Rückerwerb, der grds. nach § 1 Abs. 1 GrEStG erneut der Besteuerung unterliegt, die GrESt nicht festgesetzt oder, soweit eine Festsetzung bereits erfolgt ist, die Steuerfestsetzung aufgehoben. Für den Rückerwerb genügt jeder rechtswirksame Kaufvertrag, wenn die am Vertrag beteiligten Personen identisch sind und das rückübertragene Grundstück mit dem zuvor übertragenen übereinstimmt. Soweit lediglich eine Teilfläche rückübertragen wird, ist die Steuer auch nur anteilig nicht festzusetzen bzw. die Festsetzung aufzuheben.

Die GrESt wird nach § 16 Abs. 2 GrEStG nicht festgesetzt bzw. die Steuerfestsetzung wird aufgehoben, sofern

- der Rückerwerb innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer für den vorausgegangenen Erwerbsvorgang stattfindet,
- das dem Erwerbsvorgang zugrundeliegende Rechtsgeschäft nichtig oder infolge einer Anfechtung als von Anfang an nichtig anzusehen ist oder



- die Vertragsbedingungen des Rechtsgeschäfts, das den Anspruch auf Übereignung begründet, nicht erfüllt werden und das Rechtsgeschäft deshalb auf Grund eines Rechtsanspruchs rückgängig gemacht wird.

3. Herabsetzung der Bemessungsgrundlage

Statt der Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs vor oder nach Übergang des Eigentums nach Abs. 1 oder Abs. 2 wird gemäß § 16 Abs. 3 GrEStG die Steuer vermindert festgesetzt oder, sofern eine Steuerfestsetzung bereits erfolgte, die Festsetzung entsprechend korrigiert, wenn die Gegenleistung i. S. des § 8 GrEStG für das Grundstück einvernehmlich herabgesetzt wird. Die Herabsetzung der Gegenleistung muss entweder

- innerhalb von zwei Jahren seit der Steuerentstehung oder
- aufgrund einer geltend gemachten Minderung i. S. des § 437 BGB (gesetzliches oder vertragliches Minderungsrecht) erfolgen.

4. Anwendung auf gesellschaftsrechtliche Vorgänge

§ 16 GrEStG findet ebenfalls Anwendung auf steuerbare Vorgänge nach § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG. Im Hinblick auf einen steuerbaren Wechsel im Gesellschafterbestand einer Gesamthand i. S. d. § 1 Abs. 2a S. 1 GrEStG soll es entgegen der früheren Ansicht der Finanzverwaltung nunmehr ausreichend sein, wenn durch die Rückgängigmachung des Erwerbs im Ergebnis weniger als 90 Prozent der Beteiligung am Vermögen der Personengesellschaft auf neue Gesellschafter übergehen (vgl. gl. lautende Erlasse der Länder 16.10.2023). Da § 1 Abs. 3 GrEStG nur eine punktuelle Betrachtung vornimmt, soll hier ebenfalls bereits die Rückgängigmachung eines Gesellschafterwechsels genügen, wenn damit keine Anteilsvereinigung mehr vorliegt.

5. Verfahrensrechtliche Aspekte

Die Finanzverwaltung ist selbst bei positiver Kenntnis über das Erfüllen eines Tatbestands des § 16 GrEStG nicht zur entsprechenden Korrektur des Steuerbescheids verpflichtet; die Norm fordert vielmehr einen eigenen Antrag des Steuerpflichtigen bei dem zuständigen Finanzamt. Ggf. ist die genannte Zweijahresfrist zu beachten. § 16 Abs. 5 GrEStG verweigert die Nichtfestsetzung der Steuer bzw. die Aufhebung der Steuerfestsetzung, wenn der rückgängig gemachte Erwerbsvorgang ursprünglich nicht ordnungsgemäß nach den §§ 18 bis 20 GrEStG bei der Finanzbehörde angezeigt wurde. Dies erfordert eine in allen Teilen vollständige Anzeige des Erwerbsvorgangs.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nichtfestsetzung, Aufhebung, Änderung § 16 GrEStG – v13725

VIII. DURCHFÜHRUNG DER BESTEUERUNG

1. Steuerschuldner

§ 13 GrEStG regelt für die verschiedenen Besteuerungstatbestände die Steuerschuldnerschaft. Gemäß § 13 Nr. 1 GrEStG sind grds. – insbesondere in den Fällen der Steuerbarkeit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG – die an dem Erwerbsvorgang als Vertragsteile beteiligten Personen Steuerschuldner, d. h. Käufer und Verkäufer des Grundstücks. Gleiches gilt nach Nr. 2 beim Erwerb eines Grundstücks kraft Gesetz. Im Falle des Enteignungsverfahrens bzw. im Zwangsversteigerungsverfahren ist nur der Erwerber Schuldner der Steuer (Nr. 3 bzw. Nr. 4).



PRÜFUNGSTIPP

Unerheblich ist eine Vereinbarung der Grunderwerbsteuertragung im notariellen Kaufvertrag, da diese Vereinbarung lediglich zwischen den Vertragsparteien und nicht ggü. dem Fiskus gilt.

Soweit sich mindestens 90 Prozent der Anteile an einer Gesellschaft i. S. des § 1 Abs. 3 GrEStG in der Hand eines Erwerbers vereinigen, schuldet nach § 13 Nr. 5 Buchst. a) GrEStG dieser die GrESt. Liegt hingegen eine Anteilsvereinigung im Organkreis vor, sind die am Organkreis beteiligten Personen Steuerschuldner (§ 13 Nr. 5 Buchst. b) GrEStG). Im Falle einer steuerbaren Änderung im Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft i. S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG schuldet nach § 13 Nr. 6 GrEStG die Personengesellschaft selbst die Steuer (nicht die beteiligten Gesellschafter). Gleiches gilt nach § 13 Nr. 7 GrEStG für Änderungen im Bestand einer Kapitalgesellschaft i. S. d. § 1 Abs. 2b GrEStG. Beim Innehaben einer wirtschaftlichen Beteiligung an einer grundstückshaltenden Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 3a Satz 1 GrEStG schuldet derjenige die GrESt, dem die wirtschaftliche Beteiligung zukommt (§ 13 Nr. 8 GrEStG).

2. Entstehung der Steuer und Fälligkeit

Das GrEStG enthält keine eigene Vorschrift, welche die Entstehung der Steuer im Allgemeinen regelt, so dass auf die allgemeine Norm des § 38 AO Rückgriff genommen werden muss. Danach entsteht die GrESt wie folgt:

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG	mit	Abschluss des notariellen die Übereignung begründenden Vertrags
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GrEStG	mit	Erklärung der Auflassung
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG	mit	Übergang des Eigentums
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG	mit	Abgabe des Meistgebots im Zwangsversteigerungsverfahren
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GrEStG	mit	Abschluss des Rechtsgeschäfts, das den Anspruch auf Abtretung eines Übereignungsanspruchs oder der Rechte aus einem Meistgebot begründet
§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GrEStG	mit	Abschluss des den Anspruch auf Abtretung der Rechte aus einem Kaufangebot begründenden Rechtsgeschäfts oder eines anderen Vertrags, kraft dessen die Übereignung verlangt werden kann
§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GrEStG	mit	Abtretung
§ 1 Abs. 2 GrEStG	mit	Vollzug des die wirtschaftliche Verfügungsmacht begründenden Rechtsgeschäfts
§ 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG	mit	Änderung des Gesellschafterbestands



§ 1 Abs. 2b Satz 1 GrEStG	mit	Änderung des Gesellschafterbestands
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 3 GrEStG	mit	Abschluss des die Übertragung der Gesellschaftsanteile begründenden Rechtsgeschäfts
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 und 4 GrEStG	mit	Übergang der Gesellschaftsanteile
§ 1 Abs. 3a Satz 1 GrEStG	mit	Abschluss des wirksamen Vertrages, aufgrund dessen eine steuerbare wirtschaftliche Beteiligung erlangt wird

Abweichend von den allgemeinen Prinzipien entsteht die GrESt gemäß § 14 Nr. 1 GrEStG erst mit Eintritt der Bedingung, wenn das steuerbare Rechtsgeschäft von dem Eintritt einer Bedingung abhängig ist. Bedingung in diesem Sinn ist nur die aufschiebende Bedingung nach § 158 Abs. 1 BGB, m. a. W. jeder von den Parteien vereinbarte Umstand, von dessen Eintritt die Wirksamkeit des Vertrags abhängen soll. Nicht hierzu zählt hingegen eine auflösende Bedingung gemäß § 158 Abs. 2 BGB, da diese den Anschluss des steuerbaren Rechtsgeschäfts nicht hindert, sondern nur im Nachhinein entfallen lässt.



HINWEIS

Die Bedingung muss für die Begründung des Rechtsgeschäfts im Ganzen konstitutiv sein oder zumindest die Verpflichtung zur Herbeiführung des Rechtsträgerwechsels von einem äußeren Ereignis abhängen. Nicht hierzu zählen lediglich zeitliche Bedingungen, da die Parteien hiernach das steuerbare Rechtsgeschäft unbedingt gelten lassen und nur zeitlich hinausschieben wollen.

Daneben entsteht die Steuer nach § 14 Nr. 2 GrEStG mit Erteilung der Genehmigung, wenn das steuerbare Rechtsgeschäft einer Genehmigung bedarf. Genehmigung ist jede von einem Dritten (Behörde, natürliche und juristische Person des Privatrechts sowie des öffentlichen Rechts) zu erteilende Zustimmung.

Nach § 15 Satz 1 GrEStG wird die Steuer grds. einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zur Zahlung fällig. Das zuständige Finanzamt darf nach ihrem Ermessen auch eine längere Zahlungsfrist festsetzen.

3. Verfahren

3.1 Anzeigepflicht

§ 19 Abs. 1 GrEStG sieht in seinen Nr. 1 bis 9 die Verpflichtung der jeweiligen Steuerschuldner zur Anzeigeerstattung gegenüber der zuständigen Finanzbehörde vor. Daneben besteht nach § 18 GrEStG ebenfalls eine Anzeigepflicht für Gerichte, Behörden und Notare.

3.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 GrEStG kann der Erwerber eines Grundstücks erst in das Grundbuch eingetragen werden, wenn das für die Besteuerung zuständige Finanzamt eine sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegt, wonach der Eintragung des Rechtsträgerwechsels im Grundbuch keine steuerlichen Bedenken entgegenstehen. Das Finanzamt hat nach § 22 Abs. 2 Satz 1 GrEStG eine entsprechende Bescheinigung auszustellen, wenn die GrESt entrichtet wurde, gestundet worden ist oder der Vorgang nach allgemeinen oder besonderen Normen steuerfrei ist.



PRÜFUNGSTIPP

Die Steuerzahlung wird damit effektiv zur Voraussetzung des Eigentumswechsels beim Grundstückserwerb, da die Nichtzahlung einer Grundbuchsperrung gleichkommt, so dass die Norm der Durchsetzung des Steueranspruchs dient.

IX. ÜBUNGSFALL

Friedolin Fleißig (FF) ist selbständiger und auf Steuerstrafrecht spezialisierter Steuerberater in Regensburg. Da er aufgrund der gestiegenen Anzahl von Selbstanzeigen in den vergangenen Jahren gute Geschäfte machte, beschließt er, eine Neubaueigentumswohnung im begehrten Stadtteil Prüfening zu erwerben, um diese zu vermieten.

FF einigt sich zügig mit dem Bauträger **Gut & Günstig GmbH (GG GmbH)** über den Kauf einer noch im Rohbau befindlichen 3-Zimmer Dachgeschosswohnung zum Kaufpreis von 350.000 Euro. Da FF noch die Finanzierungskonditionen mit seiner Hausbank aushandeln möchte, schließen FF und die GG GmbH am 2.7.2019 im Notariat Dr. Huber, Regensburg einen Angebotsvertrag, in dem die GG GmbH FF den Abschluss eines Kaufvertrags über die gegenständliche Wohnung anbietet. FF kann durch Erklärung gegenüber Dr. Huber dieses Angebot innerhalb von vier Wochen annehmen. Nachdem FF den Darlehensvertrag mit seiner Bank unterzeichnet hat, erklärt er am 18.7.2019 gegenüber Dr. Huber die Annahme des Verkaufsangebots zu den vereinbarten Konditionen. Danach übernimmt FF die Kosten der Auflassung und der Grundbucheintragung i. H. v. insgesamt 5.200 Euro sowie eine anfallende Grunderwerbsteuer.

Am 1.8.2019 erscheint FF in den Geschäftsräumen der GG GmbH, um dort mit einem Mitarbeiter die zur Verfügung stehende Ausstattung der Wohnung (Fußbodenbeläge, Badeinrichtung, Türen etc.) abzusprechen. Da FF die angebotenen einfachen Ausstattungsvarianten nicht zusagen, vereinbart er mit dem Mitarbeiter der GG GmbH schriftlich den Einbau einer Luxusbadewanne, einer Fußbodenheizung sowie eines Parkettfußbodenbelags statt eines Teppichbodens durch die GG GmbH zum Mehrpreis von insgesamt 20.000 Euro inkl. Umsatzsteuer.

Als FF Ende Januar 2020 die fertiggestellte Wohnung abnehmen möchte, bemerkt er einen großflächigen Schimmelbefall in der gesamten Wohnanlage. FF wird nun misstrauisch und wünscht die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Da die GG GmbH mit **Heinz Hellseher (HH)** bereits einen neuen Kaufinteressenten gefunden hat, vereinbaren FF sowie die GG GmbH noch vor Eintragung von FF als Eigentümer im Grundbuch am 18.2.2020 die Aufhebung des Wohnungskaufvertrags und Rückzahlung des Kaufpreises. Einen Tag später unterzeichnet HH bei Dr. Huber einen Kaufvertrag über die gegenständliche Wohnung mit der GG GmbH zum Kaufpreis von 370.000 Euro.

AUFGABE

Prüfen Sie, wie die geschilderten Vorgänge Grunderwerbsteuerpflichtig zu behandeln sind. Gehen Sie dabei auch auf das steuerbare Rechtsgeschäft, Steuerpflicht, Bemessungsgrundlage, Steuerhöhe, Steuerschuldnerschaft und Entstehung ein. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, weshalb die Zahlung der Grunderwerbsteuer auch im Interesse des Käufers erfolgt.



X. LÖSUNG ZUM ÜBUNGSFALL



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall GrEst – v13102

	Punkte	
	Soll	Ist
Der Erwerb der Wohnung durch FF		
Steuerbar nach dem GrEstG sind die in § 1 GrEstG abschließend aufgezählten Erwerbsvorgänge, die sich auf ein inländisches Grundstück beziehen.	1	
Die gegenständliche Wohnung bildet ein eigenes Grundstück i. S. des § 2 Abs. 1 S. 1 GrEstG, so dass sich darauf beziehende Erwerbsvorgänge der Grunderwerbsteuer nach § 1 GrEstG unterliegen (BFH vom 25.6.1980 – II R 28/79).	1	
Als maßgeblicher Erwerbsvorgang gilt erst der Abschluss des notariell beurkundeten Verpflichtungsgeschäfts aufgrund der Annahme des Verkaufsangebots durch FF am 18.7.2019 (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEstG, § 311b Abs. 1 BGB). Da das beurkundete Verkaufsangebot der GG GmbH vom 2.7.2019 noch keinen Anspruch auf Übertragung der Wohnung beinhaltet, sondern dieser erst bei Annahme entsteht, stellt der Abschluss des Angebotsvertrags noch keinen steuerbaren Vorgang i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEstG dar. Weitere Umstände, die einen steuerbaren Vorgang nach § 1 GrEstG begründen könnten, sind nicht ersichtlich.	2	
Der Vorgang ist grunderwerbsteuerpflichtig , da kein Steuerbefreiungstatbestand gem. §§ 3 und 4 GrEstG vorliegt.	1	
Die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung (§ 8 Abs. 1 GrEstG, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEstG). Dazu zählt neben dem Kaufpreis von 350.000 Euro auch das Entgelt für die Sonderwünsche des FF (Badewanne, Fußbodenheizung, Parkettfußbodenbelag) von 20.000 Euro inkl. Umsatzsteuer, da Gegenstand des steuerpflichtigen Erwerbs das Grundstück im vom Verkäufer zu erstellenden Zustand und damit inklusive der Sonderwünsche ist (sog. einheitliches Vertragswerk). Unerheblich ist, dass die Vereinbarung über die Ausführung der Sonderwünsche nicht im notariellen Kaufvertrag enthalten ist, da diese in einem hinreichend engen sachlichen Zusammenhang mit dem steuerbaren Rechtsgeschäft steht (BFH vom 27.9.2012, BStBl. II 2013, 86).	2	
>>> HINWEIS		
Der BFH hat am 4.12.2014 (Az. II R 12/13) nach erneuter Revision des Niedersächsischen FG die Auffassung der Finanzverwaltung zum einheitlichen Vertragswerk gebilligt und hierin keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz sowie gegen das Umsatzsteuer-Mehrfachbelastungsverbot gesehen. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des BFH dürfte damit als „ständig“ zu betiteln sein, so dass ein Abweichen von dieser Auffassung im Prüfungsfall wie in der Praxis nicht anzuraten ist.		

Die Erwerbsnebenkosten für die Auflassung sowie die Grundbuchumschreibung gehören nicht zur Gegenleistung, da diese nach § 448 Abs. 2 BGB vom Erwerber zu tragen und daher weder Teil des Kaufpreises noch der sonstigen Leistungen i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG sind. Die anfallende Grunderwerbsteuer wird der Gegenleistung weder hinzugerechnet noch von ihr abgezogen (§ 9 Abs. 3 GrEStG), so dass diese ebenfalls nicht in die Bemessungsgrundlage eingeht.	1	
Die Steuer beträgt 3,5 % (§ 11 Abs. 1 GrEStG; Bayern) von 370.000 Euro und damit 12.950 Euro und entsteht mit wirksamem Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts am 18.7.2019 (§ 38 AO).	1	
Steuerschuldner sind FF sowie die GG GmbH als Käufer und Verkäufer der übertragenen Wohnung (§ 13 Nr. 1 GrEStG). Die Vereinbarung im Kaufvertrag, dass FF die Grunderwerbsteuer allein trägt, wirkt nur zwischen den Parteien, jedoch nicht gegenüber dem Finanzamt.	1	
Da FF und die GG GmbH sich am 18.2.2020 auf die Aufhebung des Grunderwerbsteuerbaren Kaufvertrags geeinigt haben und eine Eigentumsumschreibung noch nicht erfolgt ist, kann nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG die Steuerfestsetzung aufgehoben werden. Die Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs erfolgt durch Vereinbarung zwischen den Parteien innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer am 18.7.2019. FF hat hierfür einen entsprechenden (formlosen) Antrag zu stellen.	1	
Weiterhin unterliegt der zwischen GG GmbH und HH abgeschlossene Kaufvertrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Bemessungsgrundlage ist der vereinbarte Kaufpreis von 370.000 Euro, die Steuer von 12.950 Euro entsteht am 19.2.2020. Steuerschuldner sind GG GmbH und HH.	1	
Die Zahlung der Grunderwerbsteuer erfolgt auch im Interesse des Käufers, da der Erwerber eines Grundstücks gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 GrEStG erst dann in das Grundbuch eingetragen werden darf, wenn das zuständige Finanzamt bescheinigt, dass der Eintragung steuerliche Bedenken nicht entgegenstehen (sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung). Dies ist u. a. der Fall, wenn die Grunderwerbsteuer entrichtet ist, § 22 Abs. 2 S. 1 GrEStG. Damit wirkt § 22 GrEStG im Ergebnis wie eine Grundbuchsperrung, so dass ein Eigentumserwerb erst erfolgen kann, wenn die Grunderwerbsteuer entrichtet, sichergestellt oder gestundet worden oder wenn eine Steuerfreiheit gegeben ist.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	13	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!